

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7702/2542

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายดลธยาหรือพีรสิทธิ์ ลิ้มปวีลาศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 37, มาตรา 38

ป.วิ.พ. มาตรา 79

ฎมิลำเนาจำเลยที่ระบุในฟ้อง เป็นฎมิลำเนาอันแท้จริงของจำเลยและจำเลยยัง
ไป ๆ มา ๆ ระหว่างบ้านดังกล่าวกับบ้านมารดาจำเลย แสดงว่าบ้านตามฟ้องเป็น
ฎมิลำเนาตามกฎหมายแห่งหนึ่งของจำเลย ทั้งเป็นฎมิลำเนาโดยชอบตาม
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อีกด้วย การที่เจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและ
สำเนาฟ้องที่บ้านตามฟ้อง จึงเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องถูกต้อง ณ
ฎมิลำเนาของจำเลยแล้ว

ฎมิลำเนาจำเลยที่ระบุในฟ้อง เป็นฎมิลำเนาอันแท้จริงของจำเลยและจำเลยยัง
ไป ๆ มา ๆ ระหว่างบ้านดังกล่าวกับบ้านมารดาจำเลย แสดงว่าบ้านตามฟ้องเป็น
ฎมิลำเนาตามกฎหมายแห่งหนึ่งของจำเลย ทั้งเป็นฎมิลำเนาโดยชอบตาม
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อีกด้วย การที่เจ้าพนักงานปิดหมายเรียกและ
สำเนาฟ้องที่บ้านตามฟ้อง จึงเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องถูกต้อง ณ
ฎมิลำเนาของจำเลยแล้ว

(ประดิษฐ์ สິงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสงวน พรอิชยานนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชวลิต สุจริตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ